DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN
- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT
- A. Dasar Hukum
- B. Dokumen Terkait

III. DEFINISI

IV. TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN ETIKA PENGADAAN
- A. Tujuan
- B. Prinsip
- C. Kebijakan
- D. Etika

V. METODE DAN KRITERIA PENGADAAN
- A. Metode Pengadaan
- B. Kriteria Metode Pengadaan

VI. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

VII. PROSES PENGADAAN
- A. Tahap Permintaan Pemilihan Penyedia
- B. Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia
- C. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- D. Tahap Finalisasi, Pembuatan, dan Penandatangan Kontrak
- E. Tahap Pelaksanaan Kontrak
- F. Tahap Penyerahan dan Penerimaan Barang atau Jasa

VIII. PELAKU PENGADAAN
- A. Penyedia
- B. Fungsi-fungsi Dalam Lingkungan Semen Indonesia Grup

IX. MANAJEMEN PENYEDIA

X. RISIKO DAN CARA PENGENDALIAN RISIKO

XI. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BATAL DAN/ATAU GAGAL MENDAPATKAN PEMENANG

XII. KUALIFIKASI

XIII. PENYAMPAIAN DAN EVALUASI PENAWARAN
- A. Metode Penyampaian Penawaran
- B. Metode Evaluasi Penawaran

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XIV. SANGGAHAN

XV. KONTRAK
- A. Bentuk Kontrak
- B. Jenis Perjanjian
- C. Amendemen Perjanjian
- D. Novasi Perjanjian

XVI. BATAS KEWENANGAN

XVII. JAMINAN
- A. Jenis Jaminan
- B. Ketentuan Umum Jaminan
- C. Pengecualian Jaminan
- D. Penerima dan Penyimpan Jaminan

XVIII. PENGADAAN JANGKA PANJANG

XIX. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

XX. KETENTUAN BARANG IMPOR

XXI. KETENTUAN PERALIHAN

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PEDOMAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Semen Indonesia Grup merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan usaha Semen Indonesia Grup, sehingga Pengadaan Barang dan/atau Jasa harus dilaksanakan secara tepat, cepat, efektif, dan efisien agar tidak kehilangan momentum bisnis. Oleh karena itu, dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa diperlukan suatu pedoman yang harus ditaati oleh Semen Indonesia Grup.

B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("**Pedoman**") ini adalah agar proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Perseroan dilakukan sesuai tujuan dengan memperhatikan prinsip, kebijakan, etika, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)*, prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*), dan nilai budaya Semen Indonesia Grup.

Berdasarkan Pedoman ini maka disusun prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perseroan yang memuat ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa ("**Prosedur**") dan prosedur lainnya yang dibuat oleh masing-masing fungsi dalam lingkungan Semen Indonesia Grup.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Semen Indonesia Grup, yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perseroan dan/atau AP Semen, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana Perseroan untuk pelaksanaan subsidi/kompensasi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman dari pemerintah. Untuk AP Semen yang berada diluar Indonesia, direksi AP Semen tersebut dapat menetapkan pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa tersendiri.

Kegiatan penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak termasuk kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan pedoman ini dilaksanakan secara terpisah berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi dan/atau prosedur lainnya yang berlaku di Semen Indonesia Grup.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

II. DASAR HUKUM DAN DOKUMEN TERKAIT

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

B. Dokumen Terkait

Berikut adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan pedoman ini pada saat disusun

1. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pedoman Etika Perusahaan Nomor 025/Kpts/Dir/2015;
2. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Informasi dan Transaksi Secara Elektronik Nomor 044/Kpts/Dir/2011;
3. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan Nomor 020/Kpts/Dir/2013;
4. Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Disiplin Karyawan Nomor 058/Kpts/Dir/2021;
5. Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi Nomor M/SIG/SYM/002;
6. Prosedur Pengendalian Gratifikasi, Anti Penyuapan, Benturan Kepentingan, dan Whistle Blowing System Nomor P/SIG/GRC/003;
7. Prosedur Pengelolaan Investasi Nomor P/SIG/FNC/036;
8. Prosedur Pemberdayaan Industri Dalam Negeri untuk Peningkatan Penggunaan Sparepart Produksi Dalam Negeri Nomor P/SIG/RND/003; dan
9. Prosedur Manajemen Risiko Nomor P/SIG/GRC/002.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

III. DEFINISI

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan

1. **Anak Perusahaan BUMN** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUMN.

2. **Anak Perusahaan Perseroan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Perseroan atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

3. **AP Semen** adalah Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang produksi semen.

4. **Badan Usaha Milik Negara** atau **BUMN** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

5. **Barang** adalah semua bentuk produk yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna, baik yang berupa Barang Lokal maupun Barang Impor dan yang perolehannya berasal dari pengeluaran dengan kategori *Capital Expenditure* maupun *Operating Expenditure*.

6. **Barang dan/atau Jasa Capex** adalah Barang dan/atau Jasa yang perolehannya berasal dari pengeluaran dengan kategori *Capital Expenditure*.

7. **Barang dan/atau Jasa Opex** adalah Barang dan/atau Jasa yang perolehannya berasal dari pengeluaran dengan kategori *Operating Expenditure* yang mencakup Barang dan/atau Jasa Opex Rutin dan Barang dan/atau Jasa Opex Non Rutin.

8. **Barang dan/atau Jasa Opex Non Rutin** adalah Barang dan/atau Jasa Opex selain dari Barang dan/atau Jasa Opex Rutin.

9. **Barang dan/atau Jasa Opex Rutin** adalah Barang dan/atau Jasa Opex yang setiap tahun dibutuhkan dan digunakan oleh Perseroan atau AP Semen dalam rangka menjamin kelancaran operasional pabrik dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau AP Semen.

10. **Barang Impor** adalah Barang yang diproduksi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

11. **Barang Lokal** adalah Barang yang diproduksi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

12. **Batas Kewenangan** adalah tingkatan kewenangan pejabat di lingkungan Semen Indonesia Grup untuk memberikan persetujuan dan/atau menandatangani dokumen terkait proses Pengadaan.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

13. ***Beauty Contest*** adalah proses membandingkan 2 (dua) atau lebih Pelaku Usaha dan/atau Rekanan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung.

14. **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan** atau **BAST** adalah dokumen yang menyatakan penyerahan Barang atau Jasa oleh Penyedia dan penerimaannya oleh Pengguna, yang ditandatangani oleh Penyedia dan pejabat Fungsi Pelaksana sesuai Batas Kewenangan dalam Pedoman ini.

15. ***Capital Expenditure*** atau **Capex** adalah semua pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap yang memenuhi kriteria *capital expenditure* sebagaimana diatur dalam prosedur pengelolaan *capital expenditure* Perseroan.

16. **Daftar Hitam** adalah suatu daftar yang disusun oleh Perseroan yang memuat nama dan data Rekanan yang mempunyai rekam jejak (*track record*) buruk selama proses Pengadaan berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyedia yang menyebabkan Rekanan tersebut tidak dapat diundang dalam proses Pengadaan selanjutnya.

17. **Daftar Rekanan** adalah daftar Pelaku Usaha yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Perseroan untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa.

18. **Daftar Skorsing** adalah suatu daftar yang disusun oleh Perseroan yang memuat nama dan data Rekanan yang mempunyai rekam jejak (*track record*) buruk selama proses Pengadaan berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyedia yang menyebabkan Rekanan tersebut tidak dapat diundang dalam waktu tertentu untuk proses Pengadaan selanjutnya.

19. **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

20. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan kepada Panitia Pengadaan yang mencantumkan penawaran administrasi, penawaran teknis dan penawaran harga dari Peserta Pemilihan.

21. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen-dokumen terkait proses Pengadaan yang disampaikan oleh Fungsi Pengadaan atau Panitia Pengadaan kepada Peserta Pemilihan yang terdiri dari IKPP, Rancangan Perjanjian dan dokumen lainnya sebagaimana diperlukan dalam proses Pengadaan.

22. **Evaluasi Kinerja Penyedia** adalah dokumen yang disusun oleh Perseroan untuk mengukur kinerja Penyedia selama proses Pengadaan, yang mencantumkan antara lain: nama Penyedia, kategori kinerja Penyedia, dan sanksi kepada Penyedia yang tingkat kinerjanya buruk.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

23. ***Final Investment Decision*** atau **FID** adalah daftar yang dibuat oleh Komite Investasi yang menyetujui Barang dan/atau Jasa Capex yang dapat diadakan oleh Perseroan.

24. **Fungsi Pelaksana** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII B 4 Pedoman ini.

25. **Fungsi Peminta** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII B 1 Pedoman ini.

26. **Fungsi Pengadaan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII B 2 Pedoman ini.

27. **Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate*** atau **HPS** adalah harga perkiraan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan, yang disusun berdasarkan HPP dan informasi/data dari berbagai dokumen yang relevan.

28. **Harga Perkiraan Perancang** atau **HPP** adalah harga perkiraan Barang dan/atau Jasa yang dihitung oleh perancang dalam Fungsi Peminta yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung HPS.

29. **Hasil Pemilihan Penyedia** adalah hasil dari proses Pemilihan Penyedia berupa *ranking* Peserta Pemilihan berdasarkan nilai hasil evaluasi penawaran oleh Panitia Pengadaan dan negosiasi antara Panitia Pengadaan dengan Peserta Pemilihan pada tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

30. **Instruksi Kepada Peserta Pemilihan** atau **IKPP** adalah dokumen yang berisikan perintah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta Pemilihan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

31. ***Invoice*** adalah tagihan dari Penyedia kepada Pengguna atas pembelian Barang dan/atau Jasa oleh Pengguna.

32. **Jaminan Pelaksanaan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII A 4 Pedoman ini.

33. **Jaminan Pemeliharaan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII A 5 Pedoman ini.

34. **Jaminan Penawaran** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII A 1 Pedoman ini.

35. **Jaminan Sanggahan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII A 2 Pedoman ini.

36. **Jaminan Uang Muka** adalah sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII A 3 Pedoman ini.

37. **Jasa** adalah layanan yang mencakup Jasa Konsultansi, Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

38. **Jasa Konsultansi** adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir *(brainware)* untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan memberikan konsultansi.

39. **Jasa Lainnya** adalah layanan Jasa selain Jasa Konsultansi dan Jasa Pekerjaan Konstruksi.

40. **Jasa Pekerjaan Konstruksi** adalah layanan untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

41. **Keadaan Memaksa** adalah keadaan yang bersifat memaksa dan tidak berada dalam kendali suatu pihak (*overmacht*) yang dalam hal ini adalah gempa bumi, banjir, topan, wabah penyakit, perang, huru-hara, demonstrasi dengan kekerasan, blokade, pemogokan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya suatu kegiatan baik sebagian maupun seluruhnya.

42. **Komite Pengadaan Barang dan/atau Jasa** atau **Komite Pengadaan** adalah suatu komite yang dibentuk oleh Perseroan yang ruang lingkup, keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam suatu surat keputusan Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman ini.

43. **Kontrak** adalah dasar perikatan antara Pengguna dengan Penyedia yang berisi kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh Pengguna dan Penyedia, yang dapat berbentuk Perjanjian, Order Pembelian dan *Invoice*.

44. **Laporan Hasil Pemilihan Penyedia** atau **LHPP** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Panitia Pengadaan ditujukan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menjelaskan tentang Hasil Pemilihan Penyedia.

45. **Laporan Hasil Sanggahan** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Panitia Pengadaan ditujukan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan proses sanggahan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan.

46. ***Operational Expenditure*** atau **Opex** adalah semua pengeluaran anggaran yang berkaitan dengan biaya operasional dan kegiatan sehari-hari Semen Indonesia Grup yang tidak masuk dalam kriteria Capex.

47. **Order Pembelian** adalah permintaan Pengguna kepada Penyedia untuk menyediakan Barang dan/atau Jasa.

48. **Pakta Integritas** adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan Penyedia yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses Pengadaan.

49. **Panitia Pengadaan** adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Bidang Pengadaan Perseroan atau Fungsi Pengadaan, untuk melaksanakan proses Pengadaan pada tahap persiapan Pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

50. **Pekerjaan** adalah kegiatan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

51. **Pejabat Yang Berwenang** adalah Direktur Perseroan atau Direktur AP Semen atau pejabat pada Fungsi Peminta atau pejabat pada Fungsi Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau pejabat pada fungsi lainnya, yang berwenang menyetujui dan/atau menandatangani dokumen terkait proses Pengadaan serta berwenang memutuskan dan bertanggungjawab atas Pengadaan sesuai Batas Kewenangan dalam Pedoman ini.

52. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, atau instansi pemerintah atau Badan Layanan Umum, yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan/atau Jasa.

53. **Pemenang** adalah Peserta Pemilihan yang berdasarkan Hasil Pemilihan Penyedia ditetapkan sebagai Penyedia.

54. **Pemilihan Penyedia** adalah kegiatan dalam proses Pengadaan untuk memilih Penyedia yang dapat dilakukan dengan cara Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas atau Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung.

55. **Pendaftaran** adalah proses yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha agar terdaftar sebagai Rekanan.

56. **Pengadaan Barang dan/atau Jasa** atau **Pengadaan** adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan oleh Perseroan atau AP Semen, yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga serah terima Barang dan/atau Jasa, yang pembiayaannya menggunakan anggaran Perseroan atau anggaran AP Semen.

57. **Pengguna Barang dan/atau Jasa** atau **Pengguna** adalah Perseroan atau AP Semen sebagai pemilik hasil Pekerjaan.

58. **Penyedia Barang dan/atau Jasa** atau **Penyedia** adalah Peserta Pemilihan yang ditetapkan oleh Perseroan atau AP Semen sebagai pelaksana Pekerjaan.

59. **Perjanjian** adalah persetujuan tertulis yang dibuat dan ditandatangani antara Pengguna dengan Penyedia yang berisi kesepakatan-kesepakatan dalam penyediaan Barang dan/atau Jasa, berikut data pendukungnya sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

60. **Permintaan Pemilihan Penyedia** adalah permintaan Pemilihan Penyedia yang dibuat oleh Fungsi Peminta dan diserahkan kepada Fungsi Pengadaan atau PMO yang berisi antara lain HPP, Persyaratan Pemberi Kerja dan rancangan Perjanjian**.**

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

61. **Perseroan** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

62. **Persyaratan Pemberi Kerja** adalah dokumen yang dibuat oleh Fungsi Peminta dan diserahkan kepada Panitia Pengadaan yang harus mencantumkan antara lain syarat-syarat dan ketentuan Pekerjaan termasuk perizinan (apabila diperlukan) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan.

63. **Persyaratan Terdaftar** adalah persyaratan Perseroan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha agar terdaftar sebagai Rekanan.

64. **Perusahaan Asing** adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di negara selain negara Republik Indonesia.

65. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN, atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.

66. **Perusahaan Terafiliasi Perseroan** adalah perseroan terbatas yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh Anak Perusahaan Perseroan, gabungan Anak Perusahaan Perseroan, atau gabungan Anak Perusahaan Perseroan dengan Perseroan, atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh Anak Perusahaan Perseroan, gabungan Anak Perusahaan Perseroan, atau gabungan Anak Perusahaan Perseroan dengan Perseroan.

67. **Peserta Pemilihan Penyedia** atau **Peserta Pemilihan** adalah Pelaku Usaha yang memasukkan Dokumen Penawaran dalam proses Pemilihan Penyedia.

68. **Project Management Office** atau **PMO** adalah organisasi Project Management Office yang berada dibawah Direktur Operasi Perseroan.

69. ***Purchase Requisition*** atau **PR** adalah permintaan pembelian Barang dan/atau Jasa yang dibuat oleh Fungsi Peminta dan disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang melalui SAP untuk keperluan pelaksanaan Order Pembelian dan Perjanjian setelah memperoleh Penyedia atau untuk memulai proses Pengadaan Langsung.

70. **Rekanan** adalah Pelaku Usaha yang datanya tercantum dalam Daftar Rekanan.

71. **Semen Indonesia Grup** adalah Perseroan dan AP Semen.

72. **Sistem Elektronik Pengadaan** adalah sistem atau aplikasi yang ditetapkan oleh direktur bidang Pengadaan Perseroan melalui dokumen tertulis.

73. **Tingkat Komponen Dalam Negeri** atau **TKDN** adalah besarnya komponen dalam negeri/lokal dalam Barang atau Jasa.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

74. ***Total Cost of Ownership*** atau **TCO** adalah jumlah biaya langsung ataupun tidak langsung dan biaya selama periode operasional umur pakai dari Barang dan/atau Jasa yang diadakan dan digunakan.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

IV. TUJUAN, PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN ETIKA PENGADAAN

A. Tujuan

Pengadaan diselenggarakan dengan tujuan untuk

1. menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2. mendukung penciptaan nilai tambah bagi Semen Indonesia Grup;
3. meningkatkan efisiensi;
4. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
5. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
6. mewujudkan Pengadaan yang menghasilkan nilai untuk uang (*value for money*) dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dengan dilandasi etika Pengadaan yang baik;
7. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
8. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional termasuk usaha mikro dan usaha kecil; dan
9. meningkatkan sinergi antar Perseroan dengan AP Semen.

B. Prinsip

Pengadaan wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. **efisien**, berarti Pengadaan harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk pengadaan bersifat strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan TCO;
2. **efektif**, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **kompetitif**, berarti Pengadaan harus terbuka bagi Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Peserta Pemilihan yang setara, dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan Pedoman ini, Prosedur dan ketentuan yang jelas dan transparan;
4. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan Penyedia, harus terbuka bagi Peserta Pemilihan sesuai Pedoman ini, Prosedur dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perseroan;
5. **adil & wajar**, berarti dalam pelaksanaan Pengadaan, Perseroan memberikan perlakuan yang sama bagi semua Peserta Pemilihan yang memenuhi syarat;
6. **terbuka**, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Pelaku Usaha yang memenuhi syarat;
7. **akuntabel**, berarti Pengadaan harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

8. **kepatuhan**, berarti Pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. **integritas,** berarti setiap pihak dalam Semen Indonesia Grup yang melaksanakan Pengadaan berkomitmen penuh untuk memenuhi prinsip, kebijakan dan etika Pengadaan.

C. Kebijakan

Pengadaan wajib menerapkan kebijakan sebagai berikut

1. Sesuai dengan strategi dan pencapaian tujuan Semen Indonesia Grup;
2. Sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika Pengadaan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif antara lain dengan cara melakukan pengadaan bersama untuk efisiensi dan efektivitas;
4. Berfokus pada optimalisasi *value for money*;
5. Melaksanakan Pengadaan yang transparan, kompetitif dan akuntabel;
6. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
7. Memberikan kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecil dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
8. Semen Indonesia Grup secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia dibidang Pengadaan;
9. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan implementasi strategi Pengadaan, transparansi, dan kualitas layanan;
10. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Perseroan, dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
11. Mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi terkait dengan proses bisnis, model bisnis, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi;
12. Melaksanakan Pengadaan yang strategis, modern dan inovatif;
13. Menerapkan sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko terbaik;
14. Seluruh kegiatan evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan di Ruang Khusus Pengadaan di Semen Indonesia Grup yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan ini **("Ruang Khusus Pengadaan")** atau di ruangan lain dengan menggunakan Sistem Elektronik Pengadaan;
15. Panitia Pengadaan dilarang membawa alat komunikasi dan/atau kamera pada saat melakukan evaluasi Dokumen Penawaran ke dalam Ruang Khusus Pengadaan atau di ruangan lain dengan Sistem Elektronik Pengadaan;
16. Seluruh Dokumen Pengadaan termasuk dokumen evaluasi dilarang dengan cara apapun, termasuk dengan cara elektronik dibawa keluar dari Ruang Khusus Pengadaan dan/atau membuat salinan dari Sistem Elektronik Pengadaan, kecuali mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Yang Berwenang yang menyetujui LHPP;
17. Dalam hal dibutuhkan pemrosesan data diluar Sistem Elektronik Pengadaan, maka data dan dokumen yang diproses bersifat sangat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain diluar Panitia Pengadaan yang

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

terkait dengan evaluasi tersebut. Hasil pemrosesan data wajib dimasukkan kembali ke Sistem Elektronik Pengadaan;

18. Panitia Pengadaan yang melakukan evaluasi Dokumen Penawaran dilarang melakukan perekaman baik secara video, foto, dan/atau suara dalam bentuk apapun untuk disebarluaskan selama kegiatan evaluasi Dokumen Penawaran berlangsung;
19. Ruang Khusus Pengadaan hanya boleh diakses dan digunakan oleh Panitia Pengadaan yang berkepentingan dalam rangka melakukan evaluasi pengadaan yang dimaksud;
20. Pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam Pedoman ini beserta prosedur turunannya akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi dan/atau prosedur lainnya tentang disiplin karyawan yang berlaku di Semen Indonesia Grup.
21. Segala syarat dan ketentuan yang terkait dengan Komite Pengadaan (sebagaimana didefinisikan pada Bab III Definisi poin 42) berlaku sepanjang Komite Pengadaan telah dibentuk oleh Perseroan. Dalam hal Komite Pengadaan belum dibentuk oleh Perseroan, proses Pengadaan tetap dapat dilakukan tanpa melibatkan Komite Pengadaan, dan dalam hal tersebut bukan merupakan pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam Pedoman ini beserta prosedur turunannya.

D. Etika

Semua pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan wajib menerapkan etika sebagai berikut

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
2. bekerja secara profesional, mandiri/independen tidak terpengaruh oleh tekanan, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
3. tidak saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
5. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau Semen Indonesia Grup;
7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
8. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antar para pihak yang terkait, secara langsung maupun tidak langsung dalam Pengadaan;
9. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan; dan
10. menerapkan etika usaha perusahaan sesuai pedoman perilaku etika (*code of conduct*) yang berlaku di lingkungan Semen Indonesia Grup.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

V. METODE DAN KRITERIA PENGADAAN

A. Metode Pengadaan

Pengadaan dilakukan dengan salah satu metode di bawah ini
1. Pengadaan Langsung
2. Penunjukan Langsung
3. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas
4. Tender/Seleksi Umum

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Metode Pengadaan**").

B. Kriteria Metode Pengadaan

Penentuan Metode Pengadaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut

1. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung dilakukan oleh Fungsi Pengadaan atau Panitia Pengadaan dengan cara membeli Barang dan/atau Jasa yang terdapat di pasar berdasarkan harga pasar.

Pengadaan Langsung dilakukan untuk Pengadaan dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
(1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang harganya ditetapkan oleh pemerintah;
(2) Pengadaan suku cadang hasil mitra binaan Perseroan sebagaimana diatur dalam Prosedur Pemberdayaan Industri Dalam Negeri untuk Peningkatan Penggunaan Sparepart Produksi Dalam Negeri Nomor P/SIG/RND/003, beserta perubahannya apabila ada;
(3) Pengadaan notaris;
(4) Pengadaan tanah lahan tambang; atau
(5) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang harganya tidak ditetapkan oleh pemerintah, dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk Penyedia Pengusaha Kena Pajak ("**PKP**") atau sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk Penyedia non PKP dan terpenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
    (i) harga Barang dan/atau Jasa tersebut memiliki label harga (*price tag*) atau diketahui harga pasarnya;
    (ii) Barang dan/atau Jasa tersebut telah terdaftar di sistem *e-Catalog* atau *e-Purchasing* atau *e-Commerce*, seperti PaDi UMKM atau *e-Commerce* lainnya; dan/atau
    (iii) merupakan Barang yang langsung dipakai dan tidak digunakan sebagai *stock*.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Langsung dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

2. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan dengan cara Panitia Pengadaan mengundang 1 (satu) Rekanan atau Pelaku Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, atau dengan cara *Beauty Contest*.

Penunjukan Langsung dilakukan untuk Pengadaan yang memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut

(1) Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama Semen Indonesia Grup dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*) yaitu: bahan baku, bahan baku alternatif, bahan bakar, bahan bakar alternatif, gedung/bangunan jadi, Barang dan/atau Jasa yang harganya sudah diatur oleh Pemerintah, dan Barang dan/atau Jasa lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan;
(2) hanya terdapat satu Penyedia yang dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai kebutuhan Fungsi Peminta (*user requirement*) atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
(3) Barang dan/atau Jasa tersebut memerlukan keberlangsungan pengetahuan (*knowledge intensive*), dimana untuk menggunakan dan memelihara Barang dan/atau Jasa dimaksud membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia;
(4) apabila pelaksanaan Pengadaan dengan menggunakan metode Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan namun tidak mendapatkan Penyedia atau tidak ada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria atau tidak ada yang mengikuti tender/seleksi;
(5) Barang dan/atau Jasa dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (*warranty*) atas produsen peralatan asli (*Original Equipment Manufacture*), termasuk namun tidak terbatas pada barang seni, *entertainer*, jasa desain/printing;
(6) dalam rangka penanganan keadaan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat dan aset Semen Indonesia Grup yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
(7) Barang dan/atau Jasa tersebut merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan/atau Jasa;
(8) dalam rangka penanganan keadaan darurat akibat Keadaan Memaksa berupa bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
(9) Barang dan/atau Jasa tersebut merupakan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari Pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
(10) calon Penyedia adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan yang sesuai dengan bidang usaha dari calon Penyedia bersangkutan;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(11) Pengadaan dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan; dan/atau
(12) Jasa Konsultansi yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan Pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda, termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, konsultan perorangan atau tenaga ahli, konsultan kalibrasi peralatan.

Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dengan kriteria nomor (7) di atas, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk Barang dan/atau Jasa hasil pemilihan dengan metode Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.

Penunjukan Langsung dilakukan dengan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan yang sesuai dengan bidang usaha Penyedia bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penunjukan Langsung dituangkan dalam Prosedur.

3. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas

Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dilakukan dengan cara Panitia Pengadaan mengundang **seluruh Rekanan** yang telah terklasifikasi sesuai Barang dan/atau Jasa yang akan ditender, dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Jika hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) Rekanan atau sama sekali tidak ada Rekanan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, maka selanjutnya dilakukan Tender/Seleksi Umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tender Terbatas/Seleksi Terbatas dan klasifikasi Rekanan dituangkan dalam Prosedur.

4. Tender/Seleksi Umum

Tender/Seleksi Umum dilakukan jika Pengadaan dengan metode Tender Terbatas/Seleksi Terbatas tidak dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) Rekanan atau sama sekali tidak ada Rekanan yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Tender/Seleksi Umum dilakukan dengan cara Panitia Pengadaan melakukan pengumuman secara luas melalui media massa (baik cetak maupun elektronik) termasuk *website* Perseroan, guna memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti proses Pengadaan.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Tender/Seleksi Umum harus dimulai dengan prakualifikasi calon Peserta Pemilihan. Terhadap calon Peserta Pemilihan yang memenuhi kualifikasi, Panitia Pengadaan meminta konfirmasi apakah yang bersangkutan bersedia untuk mendaftar sebagai Rekanan dalam Daftar Rekanan. Jika calon Peserta Pemilihan bersedia, maka calon Peserta Pemilihan akan didaftarkan sebagai Rekanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tender/Seleksi Umum dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

VI. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pengadaan dilakukan dengan menggunakan wadah *digital* (*digital platform*) yang mencakup proses Pengadaan dari awal hingga akhir (*end to end system*).

Dokumen Elektronik dari seluruh dokumen maupun informasi yang ada termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak dan dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Pengadaan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan merupakan alat bukti hukum yang sah dan dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen aslinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan secara elektronik dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

VII. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan terdiri dari 6 (enam) tahapan proses sebagai berikut
1. tahap Permintaan Pemilihan Penyedia;
2. tahap persiapan Pemilihan Penyedia;
3. tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
4. tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak;
5. tahap pelaksanaan Kontrak; dan
6. tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

Semen Indonesia Grup harus mendokumentasikan proses Pengadaan.

Berikut adalah uraian mengenai tahapan proses Pengadaan

A. Tahap Permintaan Pemilihan Penyedia

Permintaan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Fungsi Peminta.

Seluruh Permintaan Pemilihan Penyedia harus dibuat berdasarkan program kerja & anggaran yang telah disetujui oleh direktur bidang Perseroan atau direktur bidang AP Semen.

Fungsi Peminta menyerahkan Permintaan Pemilihan Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut

(1) untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Capex diserahkan kepada Fungsi Pengadaan melalui PMO;
(2) untuk Pengadaan Jasa Opex Non Rutin dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) diserahkan kepada Fungsi Pengadaan melalui PMO;
(3) untuk Pengadaan Jasa Opex Non Rutin dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) diserahkan langsung kepada Fungsi Pengadaan; dan
(4) untuk Pengadaan Jasa Opex Rutin dan/atau Barang Opex diserahkan langsung kepada Fungsi Pengadaan.

Dalam menyerahkan Permintaan Pemilihan Penyedia, Fungsi Peminta harus melampirkan minimal dokumen-dokumen sebagai berikut

1. Persyaratan Pemberi Kerja, memuat informasi yang dibutuhkan sesuai dengan lingkup Pekerjaan, antara lain

   (1) spesifikasi teknis Barang dan/atau Jasa yang detail dan terperinci (termasuk namun tidak terbatas pada uraian Barang dan/atau Jasa, mutu/kualitas, teknis, standar, contoh, komposisi, fungsi, kinerja, volume, dan waktu pelaksanaan). Merek hanya dapat dicantumkan dalam spesifikasi teknis pada pengadaan suku cadang sepanjang hanya merek tersebut yang dapat digunakan pada peralatan/mesinnya;
   (2) kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang dibutuhkan;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(3) gambar teknis;
(4) rancangan teknis;
(5) informasi/target TKDN dan/atau preferensi harga yang sesuai dengan kebijakan umum terkait penggunaan produksi dalam negeri;
(6) jenis Kontrak (Kontrak lumsum, Kontrak harga satuan atau jenis lainnya);
(7) persyaratan-persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja terutama untuk Pekerjaan dengan kategori risiko menengah - tinggi;
(8) dokumen teknis lainnya;
(9) Metode Pekerjaan;
(10) Jadwal Pekerjaan; dan
(11) kebutuhan Fungsi Peminta lainnya (*User Requirement*) termasuk namun tidak terbatas pada garansi, *delivery time*, pelayanan purna jual, dan bukti keaslian barang.

2. HPP, yang disusun dengan mempertimbangkan minimal satu dari ketentuan sebagai berikut

(1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
(2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait;
(3) informasi harga acuan yang dipublikasikan oleh instansi terkait;
(4) daftar harga / tarif Barang dan/atau Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan atau distributor tunggal;
(5) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
(6) inflasi;
(7) kurs mata uang;
(8) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
(9) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana;
(10) survei pasar; dan
(11) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Rancangan Perjanjian; dan

4. PR atau adanya program kerja dan ketersediaan anggaran yang telah disetujui oleh Direktur Bidang Perseroan atau Direktur Bidang AP Semen.

Khusus untuk metode Pengadaan Langsung, dalam menyerahkan Permintaan Pemilihan Penyedia, Fungsi Peminta melampirkan PR dan jika diperlukan melampirkan Persyaratan Pemberi Kerja dan rancangan Perjanjian.

Ketentuan mengenai Persyaratan Pemberi Kerja, HPP dan Format Permintaan Pemilihan Penyedia dalam tahap persiapan Permintaan Pemilihan Penyedia diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

B. Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Pemilihan Penyedia dilakukan secara konsolidasi dengan cara antara lain menggabungkan permintaan-permintaan Barang dan/atau Jasa sejenis dari Perseroan dan/atau AP Semen.

Tahap persiapan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh

1. Fungsi Pengadaan

   Setelah menerima Permintaan Pemilihan Penyedia dari PMO atau dari Fungsi Peminta, Fungsi Pengadaan akan menentukan apakah permintaan tersebut akan dilakukan oleh Fungsi Pengadaan, Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Direktur Bidang Pengadaan Perseroan, atau Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Fungsi Pengadaan.

   Fungsi Pengadaan dapat melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk metode Pengadaan Langsung melalui *e-Catalog* atau *e-Purchasing* atau *e-Commerce*, seperti PaDi UMKM atau *e-Commerce* lainnya, antara lain memeriksa kelengkapan dan substansi Permintaan Pemilihan Penyedia.

2. Panitia Pengadaan

   Panitia Pengadaan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk metode Pengadaan
   (1) Pengadaan Langsung;
   (2) Penunjukan Langsung;
   (3) Tender Terbatas/Seleksi Terbatas; dan
   (4) Tender/Seleksi Umum;
   antara lain memeriksa kelengkapan Permintaan Pemilihan Penyedia, menyusun HPS, menetapkan Metode Pengadaan dan membuat IKPP.

Apabila diperlukan, sebelum dilanjutkan ke tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia, Pengadaan yang termasuk dalam lingkup reviu Komite Pengadaan, dapat dimintakan saran dan/atau pandangan terlebih dahulu kepada Komite Pengadaan.

Kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan Pemilihan Penyedia diatur dalam Prosedur.

C. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Fungsi Pengadaan atau Panitia Pengadaan.

Pada tahap ini, Fungsi Pengadaan dapat melaksanakan Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Langsung melalui *e-Catalog* atau *e-Purchasing* atau *e-Commerce*, seperti PaDi UMKM atau *e-Commerce* lainnya. Sedangkan, Panitia

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pengadaan melaksanakan Pemilihan Penyedia dengan cara memilih salah satu metode berikut

1. Pengadaan Langsung; atau
2. Penunjukan Langsung; atau
3. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas; atau
4. Tender/Seleksi Umum.

Untuk keperluan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan tanpa melepaskan tanggung jawabnya, dapat meminta bantuan kepada unit kerja terkait dalam hal aspek hukum, teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, dan aspek lainnya yang dibutuhkan.

Permintaan bantuan dilakukan sebelum dimulainya proses pelaksanaan Pemilihan Penyedia. Permintaan dibuat oleh Panitia Pengadaan secara tertulis kepada Fungsi Pengadaan dengan menyebutkan unit kerja yang akan diminta bantuannya. Selanjutnya, Fungsi Pengadaan akan meminta secara tertulis kepada unit kerja tersebut untuk memberi bantuan yang dibutuhkan Panitia Pengadaan. Unit kerja yang diminta bantuan tersebut harus segera menyiapkan dan memberikan personil yang diminta.

Fungsi Pengadaan dan/atau Panitia Pengadaan setelah menyelesaikan Pemilihan Penyedia melaporkan dan meminta persetujuan atas Hasil Pemilihan Penyedia kepada Pejabat Yang Berwenang.

Uraian dan urutan kegiatan pada tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia serta diagram alir untuk masing-masing Metode Pengadaan diatur dalam Prosedur.

D. Tahap Finalisasi, Pembuatan, dan Penandatanganan Kontrak

Fungsi Pengadaan menyerahkan Hasil Pemilihan Penyedia kepada Fungsi Pelaksana. Fungsi Pelaksana melakukan finalisasi, pembuatan dan penandatanganan Kontrak dalam bentuk Perjanjian dan/atau Order Pembelian.

Pada tahap ini, untuk Kontrak yang berbentuk Perjanjian, Fungsi Pelaksana akan melakukan finalisasi Perjanjian yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia. Sedangkan untuk Kontrak yang berbentuk Order Pembelian, Fungsi Pelaksana akan membuat Order Pembelian yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan oleh Pejabat Yang Berwenang dan Penyedia.

Kontrak dalam bentuk Perjanjian dan Order Pembelian harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).

Kegiatan-kegiatan dalam tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

E. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Fungsi Pelaksana mengadministrasi dan mengawasi pelaksanaan Kontrak yang berbentuk Perjanjian dan Order Pembelian yang telah ditandatangani, sesuai ketentuan-ketentuan yang disepakati hingga penyerahan Barang dan/atau Jasa dilakukan.

Fungsi Pelaksana melakukan evaluasi Pekerjaan, dan jika diperlukan memberikan peringatan atau mengenakan sanksi/denda kepada Penyedia, dan/atau melakukan penutupan/pemutusan Kontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan Kontrak yang telah disepakati.

Kegiatan-kegiatan dalam tahap pelaksanaan Kontrak diatur dalam Prosedur.

F. Tahap Penyerahan dan Penerimaan Barang atau Jasa

Tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa dilakukan oleh Fungsi Pelaksana dan/atau Fungsi Peminta.

Setelah Pekerjaan selesai, selanjutnya dilakukan penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa, yang mencakup

1. serah terima Barang;
2. serah terima Jasa Pekerjaan Konstruksi;
3. serah terima Jasa Konsultansi; atau
4. serah terima Jasa Lainnya.

Fungsi Pelaksana menerima Barang atau Jasa yang diserahkan oleh Penyedia, untuk kemudian diserahkan kepada Fungsi Peminta. Setiap pelaksanaan serah terima harus dimuat dalam suatu dokumen berita acara serah terima.

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

VIII. PELAKU PENGADAAN

Pihak-pihak yang menjadi pelaku dalam proses Pengadaan adalah

1. Penyedia; dan
2. Fungsi-fungsi dalam lingkungan Semen Indonesia Grup, yang terdiri dari
   (1) Fungsi Peminta;
   (2) Fungsi Pengadaan;
   (3) Panitia Pengadaan; dan
   (4) Fungsi Pelaksana.

A. Penyedia

Untuk menjadi Penyedia, Pelaku Usaha harus mengikuti proses Pengadaan dan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut

1. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak;
2. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
3. selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terhitung sejak dilakukannya Pengadaan, pernah memiliki pengalaman menyediakan barang atau jasa yang relevan di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta;
4. memiliki kemampuan menjalankan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasinya;
5. menandatangani Pakta Integritas dalam rangka mengikuti proses Pengadaan; dan
6. memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Perseroan.

Pelaku Usaha dilarang mengikuti proses Pemilihan Penyedia apabila terjadi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut

1. keikutsertaannya berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait (*conflict of interest*);
2. termasuk dalam Daftar Skorsing;
3. termasuk dalam Daftar Hitam;
4. sedang terjadi perselisihan/sengketa didalam atau diluar pengadilan dengan Semen Indonesia Grup.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

B. Fungsi-fungsi dalam lingkungan Semen Indonesia Grup

1. Fungsi Peminta

Fungsi Peminta adalah PMO atau Pengguna atau unit kerja di lingkungan Perseroan atau AP Semen yang menjalankan tugasnya pada tahap Permintaan Pemilihan Penyedia dan/atau tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Fungsi Peminta diatur dalam Prosedur.

2. Fungsi Pengadaan

Fungsi Pengadaan adalah unit kerja di lingkungan Perseroan yang menjalankan tugasnya pada tahap persiapan Pemilihan Penyedia dan dapat melakukan tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Pengadaan Langsung melalui *e-Catalog* atau *e-Purchasing* atau *e-Commerce*, seperti PaDi UMKM atau *e-Commerce* lainnya.

Selain itu, Fungsi Pengadaan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Direksi Perseroan, terkait proses dan Hasil Pemilihan Penyedia tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Fungsi Pengadaan diatur dalam Prosedur.

3. Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan adalah tim khusus yang menjalankan tugasnya pada tahap persiapan Pemilihan Penyedia dan tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia, yang dibentuk oleh

(1) Direktur Bidang Pengadaan Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan, yang menjalankan tugasnya untuk Pengadaan dengan nilai sama dengan atau lebih dari Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah);

(2) Fungsi Pengadaan, yang menjalankan tugasnya untuk Pengadaan dengan nilai kurang dari Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Setiap Panitia Pengadaan yang menjalankan pemilihan Penyedia wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tiap-tiap Pengadaan .

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Panitia Pengadaan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dan Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

4. Fungsi Pelaksana

Fungsi Pelaksana adalah unit kerja di lingkungan Perseroan atau AP Semen, yang menjalankan tugasnya pada tahap finalisasi, pembuatan dan penandatanganan Kontrak, tahap pelaksanaan Kontrak dan/atau tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Fungsi Pelaksana diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

IX. MANAJEMEN PENYEDIA

Manajemen Penyedia adalah kegiatan mengelola Penyedia yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Penyedia yang merupakan bagian dari Fungsi Pengadaan pada Perseroan yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan

1. Pendaftaran menjadi Rekanan;
2. pengelolaan Daftar Rekanan;
3. pengelolaan klasifikasi Rekanan, dan
4. Evaluasi Kinerja Penyedia.

Prinsip-prinsip Pendaftaran adalah

1. Pendaftaran belum merupakan ajang kompetisi, maka data/dokumen Pelaku Usaha yang kurang lengkap masih dapat dilengkapi.
2. Fungsi Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau fungsi lainnya dapat melakukan klarifikasi atas bukti kebenaran data/dokumen Pendaftaran.
3. Pelaku Usaha wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa semua data/dokumen yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada informasi/dokumen yang disampaikan dengan fakta, maka Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi Persyaratan Terdaftar.

Bagi Pelaku Usaha yang dinyatakan memenuhi Persyaratan Terdaftar, namanya akan dimasukkan dalam Daftar Rekanan sesuai kualifikasi dan klasifikasinya menurut bidang usaha dan/atau lingkup Pekerjaan dan/atau pengalamannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Penyedia dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

X. RISIKO DAN CARA PENGENDALIAN RISIKO

Pada tiap-tiap tahap proses Pengadaan yaitu
1. tahap Permintaan Pemilihan Penyedia;
2. tahap persiapan Pemilihan Penyedia;
3. tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
4. tahap finalisasi, pembuatan, dan penandatanganan Kontrak;
5. tahap pelaksanaan Kontrak; dan
6. tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa;

Terdapat risiko yang diidentifikasi, dianalisa dan dikelola/dikendalikan untuk meminimalisir atau meniadakan risiko dalam setiap tahap proses Pengadaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai risiko dan cara pengendalian risiko diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XI. PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BATAL DAN/ATAU GAGAL MENDAPATKAN PEMENANG

Proses Pemilihan Penyedia batal apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini

1. terjadi perubahan rencana kerja Semen Indonesia Grup dan mengakibatkan perubahan kebutuhan Barang dan/atau Jasa dan/atau spesifikasi Barang dan/atau Jasa;
2. akibat adanya penetapan pengadilan yang menetapkan batalnya proses Pemilihan; dan/atau
3. terjadi Keadaan Memaksa.

Proses Pemilihan Penyedia gagal mendapatkan Pemenang apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini

1. dalam proses Pemilihan Penyedia terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi penyuapan atau tindak korupsi kolusi dan nepotisme lainnya;
2. sanggahan dari Peserta Pemilihan terbukti benar; dan/atau
3. harga akhir yang ditawarkan Peserta Pemilihan masih lebih tinggi dari HPS setelah dilakukan negosiasi.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XII. KUALIFIKASI

Kualifikasi adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Peserta Pemilihan untuk mengikuti Tender/Seleksi Umum yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan, yang dilakukan dengan metode prakualifikasi.

Kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu
1. administrasi;
2. keuangan; dan
3. teknis.

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Aspek Kualifikasi**").

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aspek Kualifikasi diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XIII. PENYAMPAIAN DAN EVALUASI PENAWARAN

A. Metode Penyampaian Penawaran

Penawaran dapat disampaikan dengan salah satu metode penyampaian Dokumen Penawaran ("**Metode Penyampaian Penawaran**"), sebagai berikut
1. Metode Satu Tahap Satu Sampul;
2. Metode Satu Tahap Dua Sampul; atau
3. Metode Dua Tahap Dua Sampul.

Pengertian dan kriteria apa untuk menentukan Metode Penyampaian Penawaran diatur dalam Prosedur.

B. Metode Evaluasi Penawaran

Tujuan evaluasi penawaran adalah untuk mendapatkan penawaran yang responsif serta yang paling menguntungkan Semen Indonesia Grup dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam mengevaluasi penawaran, Panitia Pengadaan berpedoman pada ketentuan, persyaratan, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap penawaran dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode evaluasi penawaran ("**Metode Evaluasi Penawaran**") sebagai berikut

1. Metode Evaluasi Penawaran untuk **Barang, Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya**, dilakukan dengan salah satu dari metode di bawah ini
   (1) Sistem Gugur;
   (2) Sistem Nilai, metode ini terdiri dari:
      (i) Passing Grade;
      (ii) Merit point;
   (3) Sistem Penilaian TCO;
   (4) Metode Evaluasi Penawaran lainnya sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan kompetitif.

2. Metode Evaluasi Penawaran untuk **Jasa Konsultansi**, dilakukan dengan salah satu metode di bawah ini
   (1) Kualitas;
   (2) Kualitas dan Biaya;
   (3) Biaya Terendah; atau
   (4) Metode Evaluasi Penawaran lainnya sesuai kebutuhan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan kompetitif.

Evaluasi terhadap penawaran mencakup 3 (tiga) aspek evaluasi yaitu evaluasi terhadap
(1) penawaran administrasi;
(2) penawaran teknis; dan
(3) penawaran harga.
(untuk selanjutnya disebut dengan "**Aspek Evaluasi**").

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Ketentuan mengenai Metode Penyampaian Penawaran, Metode Evaluasi Penawaran, dan Aspek Evaluasi dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XIV. SANGGAHAN

Peserta Pemilihan yang tidak terpilih sebagai Pemenang berhak mengajukan sanggahan atas Hasil Pemilihan Penyedia. Sanggahan hanya dapat dilakukan untuk Pengadaan yang dilakukan dengan metode Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.

Ketentuan mengenai sanggahan diatur dalam Prosedur yaitu pada tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XV. KONTRAK

A. Bentuk Kontrak

Berdasarkan bentuknya Kontrak dibedakan menjadi

1. Perjanjian

Kontrak dalam bentuk Perjanjian dibuat untuk Pengadaan yang dilakukan dengan metode
(1) Tender/Seleksi Umum;
(2) Tender Terbatas/Seleksi Terbatas;
(3) Penunjukan Langsung yang bukan untuk penanganan keadaan darurat; dan
(4) Pengadaan Langsung, jika diperlukan

Pejabat Yang Berwenang dapat menerbitkan Order Pembelian setelah ditandatanganinya Perjanjian ("**Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian**").

Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian dilarang mencantumkan syarat dan ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian. Syarat dan ketentuan sepenuhnya mengacu kepada Perjanjian. Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian dilarang diterbitkan mendahului Perjanjian. Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian tidak wajib ditandatangani Penyedia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian diatur dalam Prosedur.

2. Order Pembelian

Kontrak dalam bentuk Order Pembelian dibuat untuk Pengadaan yang dilakukan dengan metode
(1) Penunjukan Langsung untuk penanganan keadaan darurat, yaitu dalam rangka penanganan keadaan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat dan aset Semen Indonesia Grup yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan/atau akibat Keadaan Memaksa; dan
(2) Pengadaan Langsung.

Ketentuan mengenai penanganan keadaan darurat diatur dalam Prosedur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Order Pembelian dituangkan dalam Prosedur.

3. Invoice

Kontrak dalam bentuk Invoice dibuat apabila Pemilihan dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung yang tidak dibuat Order Pembelian. Invoice diterbitkan oleh Penyedia.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Invoice dituangkan dalam Prosedur.

Dengan demikian, kriteria untuk menentukan bentuk Kontrak terkait dengan Metode Pengadaan, sebagai berikut:

		Tender/ Seleksi Umum	Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas	Penunjukan Langsung	Pengadaan Langsung
1.	Perjanjian	v	v	v	
2.	Order Pembelian			v*)	v
3.	Invoice				v

*) Penunjukan Langsung untuk penanganan keadaan darurat

B. Jenis Perjanjian

Jenis Perjanjian antara lain sebagai berikut
(1) Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa;
(2) Perjanjian Jasa Pekerjaan Konstruksi;
(3) Perjanjian Konsultansi Konstruksi;
(4) Perjanjian Konsultansi Non-Konstruksi;

Uraian mengenai jenis-jenis Perjanjian dan mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian diatur dalam Prosedur.

C. Amendemen Perjanjian dan Order Pembelian

Amendemen Perjanjian dan Order Pembelian adalah perubahan ketentuan yang dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian. Amendemen Perjanjian dan Order Pembelian harus disetujui oleh pejabat pada Fungsi Pelaksana sesuai Batas Kewenangan dalam Pedoman ini.

Ketentuan mengenai amendemen Perjanjian dan Order Pembelian diatur dalam Prosedur.

D. Novasi Perjanjian

Novasi Perjanjian dilakukan jika ada perubahan pihak pada Perjanjian, sehingga dibuat perjanjian novasi atas Perjanjian tersebut.

Novasi Perjanjian harus disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang.

Ketentuan mengenai novasi Perjanjian diatur dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XVI. BATAS KEWENANGAN

Batas Kewenangan dibuat untuk menjamin agar terpenuhi hal-hal sebagai berikut

1. bentuk pemberian kewenangan dari Direksi kepada pejabat yang diberi kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing perusahaan dalam Semen Indonesia Grup untuk memberikan persetujuan dan/atau menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud dalam tabel matriks Batas Kewenangan;
2. mekanisme *counter check and balance* dan kejelasan mengenai *segregation of duty*;
3. prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan; dan
4. kualitas layanan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Penetapan Batas Kewenangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. struktur organisasi;
2. proses bisnis;
3. *volume* dan nilai Transaksi;
4. profil risiko Barang dan/atau Jasa; dan
5. kompleksitas Barang dan/atau Jasa.

Dalam melaksanakan Pengadaan, Perseroan menetapkan Batas Kewenangan dalam matriks di bawah ini yang akan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa apabila

1. pejabat yang diberi kewenangan berhalangan (antara lain sakit, cuti, atau bentuk ketidakhadiran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Semen Indonesia Grup) untuk memberikan persetujuan dan/atau menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud dalam tabel matriks Batas Kewenangan;
2. terjadi kekosongan pejabat pada jabatan yang dimaksud dalam tabel matriks Batas Kewenangan; dan/atau
3. jabatan yang dimaksud dalam tabel matriks Batas Kewenangan tidak terdapat pada struktur organisasi Semen Indonesia Grup,

maka kewenangan untuk memberikan persetujuan dan/atau menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud dalam tabel matriks Batas Kewenangan diambil alih oleh Pejabat Yang Berwenang di atasnya.

Matriks Batas Kewenangan

Keterangan:

R	*Responsible:* *Responsible* berarti pihak yang meminta dan/atau membuat dokumen.
A	*Accountable:* *Accountable* berarti pihak yang berwenang menandatangani dokumen.
C	*Consulted:* *Consulted* berarti pihak yang memberikan saran atas suatu dokumen sebelum ditandatangani.
I	*Informed:* *Informed* berarti pihak yang memperoleh informasi atas suatu dokumen.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1. Tahap Permintaan Pemilihan Penyedia

(1) Persetujuan *Final Investment Decision*:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)
Final Investment Decision (FID)	Batas Kewenangan Investasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan terkait

(2) Batas Kewenangan persetujuan Permintaan Pemilihan Penyedia untuk **Barang dan/atau Jasa Capex**:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan				AP Semen				
		Direktur Operasi	Direktur Bidang	GH/SVP PMO	Fungsi Peminta	Direktur Operasi Perseroan	Direktur Utama	GH/SVP PMO Perseroan	Direktur Bidang	Fungsi Peminta
▪ HPP ▪ Rancangan Perjanjian ▪ Persyaratan Pemberi Kerja	Lebih dari atau sama dengan 50 miliar	I	A, C	A, C	R	I	A, C	A, C	A,C	R
	Kurang dari 50 miliar	I	I	A, C	R	I	I	A, C	A, C	R

(3) Batas Kewenangan persetujuan Permintaan Pemilihan Penyedia untuk **Barang dan/atau Jasa Opex**:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan				AP Semen			
		Direktur Bidang	GH/SVP/ EVP	GM/VP Fungsi Peminta	SM Fungsi Peminta	Direktur Utama	Direktur Bidang	GM/VP Fungsi Peminta	SM Fungsi Peminta
▪ HPP ▪ Rancangan Perjanjian ▪ Persyaratan Pemberi Kerja	Lebih dari atau sama dengan 50 miliar	A, C, I	R	R	R	A, C, I	R	R	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 50 miliar	I	A, C	R	R	A, C, I	R	R	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	-	I	A, C, R	R	I	A, C	R	R
	Kurang dari 250 juta	-	I	A, C, R	R	-	I	A, C	R

Catatan:

a. Permintaan Pemilihan Penyedia untuk Barang dan/atau Jasa Opex di AP Semen dengan nilai lebih dari atau sama dengan 50 miliar harus

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

diinformasikan kepada dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Bidang Perseroan.

b. Permintaan Pemilihan Penyedia untuk Barang dan/atau Jasa Opex di AP Semen dengan nilai dari 10 miliar sampai kurang dari 50 miliar harus diinformasikan kepada Direktur Bidang Perseroan.

c. Permintaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Jasa Opex Non Rutin dengan nilai lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) diserahkan kepada Fungsi Pengadaan melalui PMO.

d. Permintaan Pemilihan Penyedia untuk Barang Opex yang akan disimpan di gudang *inbound* harus diinformasikan dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan Batas Kewenangan persetujuan Permintaan Pemilihan Penyedia untuk Barang dan/atau Jasa Opex yang membawahi fungsi pengelolaan persediaan di Perseroan.

2. Tahap persiapan Pemilihan Penyedia

(1) Batas Kewenangan pembentukan Panitia Pengadaan:

Kegiatan	Nilai (Rp)	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan
Pembentukan Panitia Pengadaan	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	A, C	C	R
	Kurang dari 150 miliar	-	A, C	R

(2) Batas Kewenangan persetujuan HPS:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Komite Pengadaan	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan	Panitia Pengadaan
HPS	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	I	A	C	C	R
	Kurang dari 150 miliar	-	-	A, I	C	R

(3) Batas Kewenangan persetujuan IKPP:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Komite Pengadaan	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan	Panitia Pengadaan
IKPP	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	I	A	C	C	R
	Kurang dari 150 miliar	-	-	A, I	C	R

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(4) Apabila diperlukan, dokumen HPS dan IKPP dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar dapat dimintakan saran dan/atau pandangan dari Komite Pengadaan sebelum diajukan persetujuan kepada Direktur Bidang Pengadaan Perseroan.

3. Tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia

(1) Undangan kepada calon Peserta Pemilihan untuk mengikuti Pengadaan:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	Panitia Pengadaan
Undangan kepada calon Peserta Pemilihan	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	I	I	R, A, C
	Kurang dari 150 miliar	-	I	R, A, C

(2) Batas Kewenangan persetujuan Laporan Hasil Pemilihan Penyedia:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Komite Pengadaan	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan	Panitia Pengadaan
Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	I	A,I	C	R	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 150 miliar	-	I, C	A,C	R	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	-	I	C, I	A, C	R
	Kurang dari 250 juta	-	-	I	A, C	R

Apabila diperlukan, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar dapat dimintakan saran dan/atau pandangan kepada Komite Pengadaan sebelum diajukan persetujuan kepada Direktur Bidang Pengadaan Perseroan

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(3) Batas Kewenangan persetujuan Laporan Hasil Sanggahan:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Komite Pengadaan	Direktur Bidang Pengadaan Perseroan	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan	Panitia Pengadaan
Laporan Hasil Sanggahan	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	I	A,I	C	R	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 150 miliar	-	I, C	A,C	R	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	-	I	C, I	A, C	R
	Kurang dari 250 juta	-	-	I	A, C	R

Apabila diperlukan, Laporan Hasil Sanggahan dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar dapat dimintakan saran dan/atau pandangan kepada Komite Pengadaan sebelum diajukan persetujuan kepada Direktur Bidang Pengadaan Perseroan.

4. Tahap finalisasi, pembuatan dan penandatanganan Kontrak.

(1) Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk **Barang dan/atau Jasa Capex**:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan				AP Semen			
		Dua Direktur	GH/SVP/EVP Fungsi Pelaksana	GM/VP Fungsi Pelaksana	SM Fungsi Pelaksana	Dua Direktur	Direktur Utama	Direktur Bidang	GM Fungsi Pelaksana
▪ Perjanjian dan Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian ▪ Order Pembelian	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	A, C	C	C	R	A,C	C	C	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 150 miliar	I	A,C	C	R	I	A,C	C	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	I	C, I	A,C	R	I	C, I	A,C	R
	Kurang dari 250 juta	-	I	C	A, R	-	I	C	A,R

Catatan:

a. Dua Direktur Perseroan adalah Direktur Bidang Perseroan dan direktur Perseroan lainnya yang ditunjuk melalui rapat direksi Perseroan.

b. Dua Direktur AP Semen adalah Direktur Bidang AP Semen dan direktur AP Semen lainnya yang ditunjuk melalui rapat direksi AP Semen.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

c. Apabila jenis dokumen dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar sudah disetujui Dua Direktur Perseroan atau Dua Direktur AP Semen (sesuai dengan konteksnya), maka proses persetujuan selanjutnya yang dilaksanakan dalam sistem dapat diwakilkan oleh pejabat setingkat GH/SVP/EVP Fungsi Pelaksana atau Direktur Utama AP Semen.

(2) Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk **Jasa Opex**:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan				AP Semen			
		Dua Direktur	GH/SVP/EVP Fungsi Pelaksana	GM/VP Fungsi Pelaksana	SM Fungsi Pelaksana	Dua Direktur	Direktur Utama	Direktur Bidang	GM Fungsi Pelaksana
▪ Perjanjian dan Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian ▪ Order Pembelian	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	A, C	C	C	R	A,C	C	C	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 150 miliar	I	A,C	C	R	I	A,C	C	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	I	C, I	A,C	R	I	C, I	A,C	R
	Kurang dari 250 juta	-	I	C	A, R	-	I	C	A, R

Catatan:

a. Dua Direktur Perseroan adalah Direktur Bidang Perseroan dan direktur Perseroan lainnya yang ditunjuk melalui rapat direksi Perseroan.

b. Dua Direktur AP Semen adalah Direktur Bidang AP Semen dan direktur AP Semen lainnya yang ditunjuk melalui rapat direksi AP Semen.

c. Apabila jenis dokumen dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar sudah disetujui Dua Direktur Perseroan atau Dua Direktur AP Semen (sesuai dengan konteksnya), maka proses persetujuan selanjutnya yang dilaksanakan dalam sistem dapat diwakilkan oleh pejabat setingkat GH/SVP/EVP Fungsi Pelaksana atau Direktur Utama AP Semen.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

(3) Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk **Barang Opex**:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan			
		Dua Direktur	GH/SVP Fungsi Pengadaan	GM Fungsi Pengadaan	SM Fungsi Pengadaan
▪ Perjanjian dan Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian ▪ Order Pembelian	Lebih dari atau sama dengan 150 miliar	A	R	R	R
	Dari 10 miliar sampai kurang dari 150 miliar	C, I	A	R	R
	Dari 250 juta sampai kurang dari 10 miliar	-	C,I	A	R
	Kurang dari 250 juta	-	-	C,I	A,R

Catatan:

a. Dua Direktur Perseroan adalah Direktur Bidang Perseroan dan direktur Perseroan lainnya yang ditunjuk melalui rapat direksi Perseroan.

b. Apabila jenis dokumen dengan nilai lebih dari atau sama dengan 150 miliar sudah disetujui Dua Direktur Perseroan, maka proses persetujuan selanjutnya yang dilaksanakan dalam sistem dapat diwakilkan oleh pejabat setingkat GH/SVP.

5. Tahap Pelaksanaan Kontrak

(1) Batas Kewenangan penandatanganan perubahan/amendemen/novasi/ pengakhiran, atas Perjanjian dan Order Pembelian untuk **Barang dan/atau Jasa Capex** mengikuti Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk Barang dan/atau Jasa Capex (Bab XVI 4(1) Pedoman ini).

(2) Batas Kewenangan penandatanganan perubahan/amendemen/novasi/ pengakhiran, atas Perjanjian dan Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian untuk **Jasa Opex** mengikuti Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk Jasa Opex (Bab XVI 4(2) Pedoman ini).

(3) Batas Kewenangan penandatanganan perubahan/amendemen/novasi/ pengakhiran, atas Perjanjian dan Order Pembelian Berdasarkan Perjanjian **untuk Barang Opex** mengikuti Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk Barang Opex (Bab XVI 4(3) Pedoman ini).

(4) Apabila perubahan/amendemen mengakibatkan penambahan nilai Perjanjian dan/atau Order Pembelian, maka penentuan Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan/atau Order Pembelian didasarkan pada

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

nilai total Perjanjian dan/atau Order Pembelian ditambah dengan nilai perubahan/amendemen.

6. Tahap penyerahan dan penerimaan Barang atau Jasa

(1) Batas Kewenangan persetujuan BAST untuk Barang Opex:

Jenis Dokumen	Nilai (Rp)	Perseroan				AP Semen			
		Direktur Bidang Fungsi Pelaksana	GH/SVP/ EVP Fungsi Pelaksana	GM/VP Fungsi Pelaksana	SM Fungsi Pelaksana	Direktur Utama	Direktur Bidang Fungsi Pelaksana	GM Fungsi Pelaksana	SM Fungsi Pelaksana
BAST	Lebih dari 50 miliar	A	C,I	C,I	R	A	C,I	C,I	R
	Di atas 10 miliar sampai dengan 50 miliar	I	A	R	R	I	A	R	R
	Dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar	-	-	A,C,I	R	-	-	A,C,I	R
	Kurang dari 5 miliar	-	-	C,I	A	-	-	C,I	A

Keterangan : Fungsi Pelaksana yang dimaksud dalam tabel diatas adalah Fungsi Pelaksana yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang Opex.

(2) Batas Kewenangan persetujuan BAST untuk Barang dan/atau Jasa Capex mengikuti Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjian dan Order Pembelian untuk Barang dan/atau Jasa Capex (Bab XVI 4 (1) Pedoman ini).

(3) Batas Kewenangan persetujuan BAST untuk Jasa Opex mengikuti Batas Kewenangan penandatanganan Perjanjan dan Order Pembelian untuk Jasa Opex (Bab XVI 4 (2) Pedoman ini).

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XVII. JAMINAN

Pelaksanaan Pengadaan menerapkan kebijakan mengenai jaminan sebagai bagian dari manajemen risiko untuk melindungi kepentingan Semen Indonesia Grup yang diatur sebagai berikut

A. Jenis Jaminan

1. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)

Jaminan Penawaran adalah jaminan untuk menjamin Semen Indonesia Grup bahwa Peserta Pemilihan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Semen Indonesia Grup untuk mengikuti Pengadaan di lingkungan Semen Indonesia Grup dan apabila Peserta Pemilihan tersebut menjadi Pemenang maka akan sanggup untuk melaksanakan PekerjaanPekerjaan. Jaminan Penawaran diterbitkan oleh penerbit jaminan pada tahap pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

Jaminan Penawaran dikecualikan apabila Penyedia merupakan BUMN atau Anak Perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Penawaran dituangkan dalam Prosedur.

2. Jaminan Sanggahan

Jaminan Sanggahan adalah jaminan untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam Pengadaan. Jaminan Sanggahan diterbitkan oleh penerbit jaminan jika terdapat sanggahan oleh Pelaku Usaha yang tidak terpilih sebagai Pemenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sanggahan dituangkan dalam Prosedur.

3. Jaminan Uang Muka

(1) Uang Muka

Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia dengan ketentuan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. pembayaran uang tanda jadi kepada Penyedia barang/bahan/material/peralatan;
b. dalam rangka pengamanan pasokan Barang dan/atau Jasa untuk memastikan keberlangsungan operasional Semen Indonesia Grup.

Besaran persentase Uang Muka diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Uang Muka diberikan setelah Kontrak ditandatangani para pihak dan Jaminan Uang Muka diterima oleh Perseroan atau AP Semen. Pemberian Uang Muka harus disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang menandatangani Kontrak.

Untuk kebutuhan Uang Muka diluar ketentuan diatas akan diputuskan dalam Rapat Direksi Perseroan.

(2) Jaminan Uang Muka

Jaminan Uang Muka adalah jaminan untuk menjamin Semen Indonesia Grup bahwa Penyedia akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan Kontrak sehubungan dengan pembayaran uang muka yang diberikan oleh Semen Indonesia Grup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Uang Muka dituangkan dalam Prosedur.

4. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond)*

Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan untuk menjamin Semen Indonesia Grup bahwa Penyedia dapat melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Kontrak. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh penerbit jaminan pada tahap Pelaksanaan Perjanjian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pelaksanaan dituangkan dalam Prosedur.

5. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Jaminan Pemeliharaan atau retensi pembayaran adalah jaminan untuk menjamin Semen Indonesia Grup bahwa Penyedia akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan Pekerjaan setelah Pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam Kontrak. Jaminan Pemeliharaan diterbitkan oleh penerbit jaminan pada tahap Pelaksanaan Perjanjian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemeliharaan dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

B. Ketentuan Umum Jaminan

Jaminan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. nilai jaminan:

No.	Nama Jaminan	Nilai Minimal
(1)	Jaminan Penawaran	1% sampai dengan 3% dari HPS
(2)	Jaminan Sanggahan	1% dari total penawaran
(3)	Jaminan Uang Muka	Sejumlah uang muka
(4)	Jaminan Pelaksanaan	5% sampai dengan 10% dari total nilai Kontrak* *khusus untuk batu bara atau Kontrak diatas 1 tahun (diluar Kontrak Jasa Pekerjaan Konstruksi) dihitung dari nilai kewajiban *supply* per bulan
(5)	Jaminan Pemeliharaan	5% dari total nilai Kontrak

2. jaminan harus berupa bank garansi atau *surety bond* tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali;
3. khusus untuk Jaminan Pemeliharaan, jaminan dapat berupa bank garansi atau dapat berupa retensi;
4. jaminan berupa bank garansi harus diterbitkan oleh Bank BUMN, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/*Indonesian Eximbank,* Bank Umum Swasta Nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR), atau bank terkemuka beroperasi diluar Indonesia yang harus terlebih dahulu disetujui oleh Perseroan;
5. penerbit bank garansi adalah bank yang sedang bekerjasama dengan Semen Indonesia Grup atau penerbit bank garansi yang disetujui oleh Semen Indonesia Grup;
6. penerbit jaminan sedang tidak bermasalah dengan Semen Indonesia Grup; dan
7. jenis mata uang jaminan harus sama dengan jenis mata uang yang dipersyaratkan dalam Kontrak.

C. Pengecualian Jaminan

Dalam Pengadaan ditetapkan pengecualian penggunaan jaminan sebagai berikut

1. dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Penyedia adalah Anak Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Terafiliasi Perseroan, maka tidak memerlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggahan, dan/atau Jaminan Pelaksanaan;
2. Jaminan Penawaran dalam proses Tender/Seleksi Umum dan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, tidak diberlakukan dalam hal Pelaku Usaha adalah BUMN atau Anak Perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, dan/atau Jaminan Pelaksanaan dan/atau Jaminan Pemeliharaan; atau
4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan metode Pengadaan Langsung tidak memerlukan jaminan.

D. Penerima dan Penyimpan Jaminan

Pengelolaan jaminan ditetapkan dengan mempertimbangkan tahapan dalam proses Pengadaan, sebagai berikut

No	Jenis Jaminan	Tahap	Penerima Jaminan	Verifikator Keabsahan dan Penyimpan Jaminan
1	Jaminan Penawaran	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	Panitia Pengadaan	Panitia Pengadaan
2	Jaminan Sanggahan	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	Panitia Pengadaan	Panitia Pengadaan
3	Jaminan Pelaksanaan	Pelaksanaan Kontrak	Fungsi Pelaksana	Fungsi Pelaksana
4	Jaminan Uang Muka	Pelaksanaan Kontrak	Fungsi Pelaksana	Fungsi Pelaksana
5	Jaminan Pemeliharaan	Pelaksanaan Kontrak	Fungsi Pelaksana	Fungsi Pelaksana

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XVIII. PENGADAAN JANGKA PANJANG

1. Pengadaan Jangka Panjang adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pekerjaan yang
   (1) penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
   (2) memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
   (3) memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris;
   (4) memerlukan investasi jangka panjang; atau
   (5) bersifat rutin yang harus tersedia di awal tahun

2. Untuk Pengadaan Jangka Panjang, Direksi Perseroan atau Direksi AP Semen dapat membuat formula penyesuaian harga (*price adjustment*) tertentu baik untuk kenaikan maupun penurunan untuk mendapatkan harga wajar yang disesuaikan dengan antara lain
   (1) praktik yang berlaku umum (*best practice*);
   (2) kondisi pasar; dan/atau
   (3) fluktuasi harga bahan baku/bakar.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XIX. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ("**P3DN**"), Semen Indonesia Grup dapat menetapkan target TKDN untuk Pekerjaan-Pekerjaan tertentu seperti Pekerjaan konstruksi dan sebagainya.

2. Untuk memonitor, memantau, dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan, Direksi Perseroan membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri ("**Tim P3DN**").

3. Tim P3DN memiliki tugas sekurang-kurangnya
   (1) melakukan pemantauan dan memastikan penggunaan produksi dalam negeri; dan
   (2) melakukan pemantauan dan memastikan perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan usaha mikro kecil dan menegah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai P3DN dan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri dituangkan dalam Prosedur.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XX. KETENTUAN BARANG IMPOR

1. Pengadaan Barang dapat memanfaatkan sumber pasokan baik dari dalam negeri (Barang Lokal) maupun dari luar negeri (Barang Impor) dalam rangka
   (1) meningkatkan kompetisi dengan memperbanyak sumber pasokan, sehingga harga yang diperoleh akan lebih efisien; dan/atau
   (2) mendapatkan Barang yang berkualitas lebih baik.

2. Pengadaan Barang Impor dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut
   (1) harga penawaran Barang Lokal lebih tinggi dari penawaran Barang Impor, meskipun telah diperhitungkan tambahan preferensi harga yang ditetapkan oleh Perseroan;
   (2) Barang belum diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri berdasarkan informasi yang diketahui secara umum;
   (3) spesifikasi, ketersediaan, dan jaminan *supply* Barang yang diproduksi atau dihasilkan di dalam negeri belum dapat menjamin kelangsungan operasional Perseroan dan AP Semen; dan/atau
   (4) Barang digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan peralatan khusus yang penyedianya berasal dari luar negeri.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

XXI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Proses Pengadaan yang telah dimulai sebelum berlakunya Pedoman ini dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan Pedoman yang berlaku pada saat proses Pengadaan tersebut dimulai.

2. Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 042/Kpts/Dir/2022 tentang Batas Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin.
Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.